

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia JHOSEFER NATANAEL SILVA CARDOSO, como incurso na prática do delito tipificado no artigo 155, caput, e artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, (escalada), na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.

Narra a denúncia (fls. 85/87) que, no dia 28 de junho de 2019, no período da manhã, na Rua Coronel João Francisco Coelho nº 72, Jardim Antônio Ferreira Grama, aqui em Promissão, JHOSEFER NATANAEL SILVA CARDOSO, subtraiu, para si, uma bicicleta 21 marchas, da marca Caloi, coisa alheia móvel pertencente à vítima Everton Gonçalves de Oliveira.

Consta, ainda, que, no dia 8 de julho, daquele mesmo ano de 2019, JHOSEFER NATANAEL SILVA CARDOSO, durante o repouso noturno e mediante escalada, subtraiu, para si, R\$ 400,00 em espécie, mais produtos alimentícios, chinelos, giletes e isqueiros, produtos avaliados em R\$ 150,00 e pertencentes ao estabelecimento comercial da vítima "Bar e Merceria Carmencita".

De acordo com a denúncia (fls. 85/87): "Segundo o apurado, no dia 28 de junho de 2019, de manhã, JHOSEFER avistou a bicicleta da vítima parada em frente a uma casa de ração e, simulando interesse em comprar anzóis, ingressou no estabelecimento e notou que a vítima estava em seu interior. Assim é que JHOSEFER, aproveitando-se que a vítima estava distraída conversando com o pai, apoderou-se da bicicleta e com ela, evadiu-se. A bicicleta não mais foi recuperada, porém, as câmeras de segurança do local filmaram JHOSEFER subtraindo-a. O denunciado, habituado à prática de furtos, no dia 8 de julho daquele mesmo ano, à noite, ingressou no estabelecimento comercial "Bar e Merceria Carmencita", de onde subtraiu R\$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro e mais as mercadorias acima descritas. Na ocasião, durante o repouso noturno, o denunciado, valendo-se de uma escada, ingressou por uma janela do estabelecimento vítima, de onde subtraiu dinheiro e mercadorias. Ocorre que o sistema de vigilância do estabelecimento também conseguiu captar imagens do denunciado subtraindo os bens".

A denúncia foi recebida em 28 de abril de 2.021 (fls. 88).

O réu foi citado (fls. 106) e apresentou defesa prévia (fls. 118).

A decisão de fls. 121/122 afastou a absolvição sumária do denunciado, manteve o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as vítimas e a testemunha da acusação. O réu não compareceu à audiência, embora intimado para tanto.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em memoriais, pugnou pela procedência da ação, sob o fundamento de que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização da conduta descrita na denúncia.

A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição do acusado, pois não ficou comprovada a autoria delitiva. Assinalou que as provas produzidas nos autos são fracas e deixa margem de dúvidas em relação ao reconhecimento do Réu. Por tais fundamentos, requereu a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato

tipificado no artigo 155, caput, e artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, (escalada), na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.

Passo a análise da prova oral produzida.

A vítima Everton Gonçalves de Oliveira, em juízo, narrou que estava na casa de ração ao lado da lojinha de um real. Estava lá dentro comprando ração para o cachorro. De repente apareceu um rapaz alto que entrou lá dentro procurando sobre anzol. Esse rapaz estava desesperado atrás de anzol. O dono pediu que aguardasse um pouco que seria atendido. Acredita que ele já foi com essa intenção de pegar. Ele acabou de perguntar e assim que ele voltou para fora, a bicicleta não estava mais lá. Perguntou sobre as câmeras porque a bicicleta não estava mais lá. Tinha acabado de comprar a bicicleta. O dono do estabelecimento falou para fazer um boletim de ocorrência. Nas imagens deu para ver o acusado certinho pegando a bicicleta. Foi feito o reconhecimento da pessoa na delegacia, foi mostrada a foto e era ele mesmo. Não viu o acusado pessoalmente, mas chamaram o depoente e identificou que era ele sim. Mostraram só a foto do acusado.

A representante da vítima Carmencita Pires Xavier dos Santos, em juízo, narrou que quando chegou para trabalhar no outro dia, seu filho abriu a gaveta e não tinha dinheiro e nem nada. Puxaram as gravações que ficaram na delegacia e viram que o indivíduo entrou pela janela de cima, que é uma janela alta. Foi furtado 400,00 que era o dinheiro que estava para troco mais mercadorias. Pelas câmeras conseguiu visualizar quem era a pessoa. Os policiais identificaram o acusado quando viram as gravações. A declarante não chegou a fazer o reconhecimento do acusado na delegacia. Os policiais mostraram a foto em um celular. Foi a mesma coisa a declarante e os policiais. As imagens da câmera pegaram a pessoa de frente e viram o rosto.

A investigadora de polícia Cristiane R. G. de Farias, testemunha da acusação, em juízo, disse que foi através do boletim de ocorrência que chegou no setor de investigação. Não teve muito o que investigar porque tinha câmera de segurança no estabelecimento de Carmencita e onde a bicicleta foi furtada também. Pelas câmeras não teve dúvidas em reconhecer o Jhosefer porque ele tem uma compleição física diferente, pois ele é alto, magro e as câmeras estavam bem nítidas. Não se recorda se o acusado foi ouvido no inquérito na delegacia. Sabe que as vítimas foram ouvidas. Uma das vítimas reconheceu porque a vítima viu o acusado nas imediações da casa de ração e quando saiu, a bicicleta já não estava mais. Quando eles foram fazer o boletim de ocorrência, parece que a vítima reconheceu quem ele tinha visto lá nas imediações. Não sabe dizer se as imagens foram anexadas ao processo. A depoente anexou algumas fotos em seu relatório.

O réu Jhosefer Natanael Silva Cardoso devidamente intimado, não compareceu em juízo para dar sua versão sobre os fatos.

Eis a prova produzida.

A materialidade delitativa dos crimes de furto resultaram provadas pelos boletins de ocorrência de fls. 04/05 e 06/07, pelos autos de avaliação de fls. 18 e 70, pelo relatório de investigação de fls. 37, pelo laudo pericial de fls. 65/69, pelo relatório final de fls. 77/80, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Por sua vez, a autoria é certa e as provas dos autos demonstram que ela recai, com efeito, sobre o acusado. O conjunto probatório é seguro e autoriza a condenação. Primeiramente, cumpre ressaltar a importância da palavra da vítima nos crimes patrimoniais. Neste sentido: "Como é cediço, as palavras das vítimas, evidentemente, merecem crédito, não sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela, inexiste motivo para infundada incriminação a inocente". (TJ/SP; Apelação Criminal 0001883-64.2016.8.26.0537; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020).

No caso, as declarações da vítima Everton Gonçalves de Oliveira confirmaram o furto ocorrido no dia 28 de junho de 2019 e foram coesas e harmônicas, tanto na fase policial, quanto em juízo, reconhecendo o acusado como sendo a pessoa que adentrou

na loja para ver anzol e saiu levando sua bicicleta.

Por seu turno, as declarações da representante da vítima Carmencita Pires Xavier dos Santos ratificaram o furto ocorrido no dia 08 de julho de 2019, bem como a subtração de R\$ 400,00 em espécie, mais produtos alimentícios, chinelos, giletes e isqueiros, produtos avaliados em R\$ 150,00.

Malgrado a representante da vítima Carmencita não tenha presenciado a subtração, esta forneceu as imagens de monitoramento e segurança, em que ficou captada a imagem do acusado (fls. 38/40), o que foi confirmado pela testemunha da acusação investigadora de polícia Cristiane.

Da mesma forma, a investigadora de polícia Cristiane R. G. de Faria confirmou o envolvimento do réu com os ilícitos cometidos, narrando que "Pelas câmeras não teve dúvidas em reconhecer o Jhosefer porque ele tem uma compleição física diferente, pois ele é alto, magro e as câmeras estavam bem nítidas", ratificando o teor do relatório de investigação de fls. 37/40.

Isso posto, é oportuno mencionar que a jurisprudência confere regular eficácia probatória ao testemunho de policial relativo a fatos presenciados no exercício de sua função:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada" (STJ, 5ª Turma, HC nº 115516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Data do julgamento: 03/02/2009, Data da publicação: 09/03/2009).

APELAÇÃO CRIMINAL - Art. 16, "caput", da Lei 10.826/03 - Recurso da defesa -

Absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas -

Improcedência - Os firmes e coesos depoimentos dos policiais militares reputam-se suficientes para a comprovação dos fatos - Atipicidade - Inadmissibilidade - Delito de perigo abstrato que não requer, para sua caracterização, a demonstração de qualquer situação de risco no caso concreto - Precedentes do C. STJ -

Potencialidade lesiva das munições constatada por laudo pericial - Necessária a desclassificação para crime de posse de arma/munição de uso permitido (art. 12, "caput", da Lei 10.826/03) - Aplicação da 'novatio legis in melius' -

Superveniência da portaria 1.222 de 12/08/2019 e do decreto 9.847/2019, que reclassificaram as armas e munições de uso permitido e restrito ou proibido - Penas redimensionadas - Recurso defensivo parcialmente provido". (TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 0001753-88.2018.8.26.0542, Rel. Des. Sérgio Ribas, Data do julgamento: 21/12/2020, Data da publicação 21/12/2020).

Em outras palavras, as versões trazidas pela vítima Everton Gonçalves de Oliveira, pela representante da vítima Carmencita Pires Xavier dos Santos e pela investigadora de polícia Cristiane R. G. de Faria foram firmes, coesas, mantendo-se íntegra desde a fase policial, além de ser corroborada com os elementos materiais apresentados, não tendo sido apresentada qualquer razão para que se possa desacreditar de suas narrativas.

O réu, embora intimado (fls. 142), não foi compareceu para dar sua versão dos fatos, razão pela qual teve sua revelia decretada.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, patente a responsabilidade criminal do acusado, eis que as provas produzidas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira categórica a forma de execução das subtrações, tendo o réu sido reconhecido como o autor do crime pelas vítimas e pela testemunha da acusação, não havendo que se falar, portanto, em absolvição.

Ademais, o furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse

mansa e pacífica ou desviada do bem. Assim sendo, de rigor reconhecer que o fato é típico e antijurídico, sendo certo que a significância da lesão ao bem jurídico tutelado impõe a incidência da norma penal, não estando o acusado amparado por qualquer causa de exclusão da ilicitude ou que afaste sua culpabilidade.

Também não há que se falar em fragilidade da prova pelo reconhecimento feito pelas vítimas, na medida que eventual inobservância das formalidades processuais não é causa de nulidade do ato, se a procedência da pretensão punitiva vem fundada em outros elementos idôneos de prova reunidos sob o crivo do contraditório, o que, de fato, ocorreu no caso.

Encerrada a exposição da prova oral fornecida pela vítima Everton, pela representante da vítima Carmencita, pela testemunha e pelo réu, convém salientar que não há qualquer dúvida quanto à materialidade e autoria dos fatos narrados na denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Em relação à qualificadora da escalada (artigo 155, §4º, inciso II, do CP), esta deve ser reconhecida.

Consoante apurado, o acusado adentrou no imóvel através de escalada do muro vizinho e dentro do imóvel escalou a parede lateral direita da edificação, porção posterior, entrando no seu interior pela janela. O laudo pericial consignou (fls. 68) que “Conforme indicação foi de interesse pericial a parte posterior do imóvel, mais precisamente uma janela metálica do sobrado a 2,90 metros de altura do piso da parte externa do imóvel. A referida janela não apresentava vestígios de arrombamento. Segundo a proprietária tal janela estava aberta, o que certamente permitiu a entrada do autor no interior da edificação”.

Dessa forma, claro está que para conseguir seu intento, o acusado escalou a lateral direita do imóvel para ter acesso ao seu interior pela janela, que estava aberta e subtrair os bens.

Afasto, porém, o pleito ministerial de reconhecimento da majorante do furto praticado em período noturno (artigo 155, §1º, do Código Penal). Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.888.756, REsp 1.890.981 e REsp 1.891.007), fixou a tese de que a majorante do crime noturno não incide em caso de furto qualificado, precedente de observância obrigatória por este Juízo.

Constatada a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade da conduta imputada ao réu, passo a dosar a pena.

Artigo 155, caput, do Código Penal

Primeira etapa

Análise individualmente cada uma das circunstâncias judiciais.

A) Culpabilidade: O dolo no caso permaneceu dentro do ínsito ao tipo penal, não implicando o aumento da pena. Portanto, indevido o aumento da pena.

B) Antecedentes: Há antecedentes (certidão de fls. 98, Processo 1500427-62.2019.8.26.0484, cujo acórdão transitou em julgado para a defesa em 26/04/2022; e certidão de fls. 99, Processo 1500459-67.2019.8.26.0484, cujo acórdão transitou em julgado para a defesa em 17/05/2022). Para fins de antecedentes, entende o STJ: “Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado”. (HC 349.015/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016). Portanto, aumento a pena em 1/6 (um sexto).

C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social do réu. Assim, incabível o agravamento da pena.

D) Personalidade: Não há informação referentes à personalidade do réu. Por conseguinte, incompatível o acréscimo da pena.

E) Motivos do crime: A motivação do crime é normal ao tipo penal, qual seja, fácil aumento patrimonial. Logo, imprópria a gradação da pena.

F) Circunstâncias do crime: São normais às espécies.

G) Consequências do crime: Nada a justificar o acréscimo da pena.

H) Comportamento da vítima: Em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo, na primeira fase, a pena em 1 (um)

ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Segunda etapa

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Terceira etapa

Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena.

Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal

Primeira etapa

Análise individualmente cada uma das circunstâncias judiciais.

A) Culpabilidade: O dolo no caso permaneceu dentro do ínsito ao tipo penal, não implicando o aumento da pena. Portanto, indevido o aumento da pena.

B) Antecedentes: Há antecedentes (certidão de fls. 98, Processo 1500427-62.2019.8.26.0484, cujo acórdão transitou em julgado para a defesa em 26/04/2022; e certidão de fls. 99, Processo 1500459-67.2019.8.26.0484, cujo acórdão transitou em julgado para a defesa em 17/05/2022). Para fins de antecedentes, entende o STJ: “Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado”. (HC 349.015/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016). Portanto, aumento a pena em 1/6 (um sexto).

C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social do réu. Assim, incabível o agravamento da pena.

D) Personalidade: Não há informação referentes à personalidade do réu. Por conseguinte, incompatível o acréscimo da pena.

E) Motivos do crime: A motivação do crime é normal ao tipo penal, qual seja, fácil aumento patrimonial. Logo, imprópria a gradação da pena.

F) Circunstâncias do crime: São normais às espécies.

G) Consequências do crime: Nada a justificar o acréscimo da pena.

H) Comportamento da vítima: Em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo, na primeira fase, a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Segunda etapa

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Terceira etapa

Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena.

Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Aplico o concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), tendo em vista que o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes de furto. Da soma das penas atribuídas a ambas as infrações penais cometidas pelo réu, tem-se o quantum de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: Semiaberto, conforme artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, diante da circunstância judicial desfavorável (antecedentes).

Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Cabível, afinal, o réu foi condenado a pena inferior a 4 anos (artigo 44, inciso I, do Código Penal), não é reincidente em crime doloso (artigo 44, inciso II, do Código Penal) e as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, indicam que a substituição seja suficiente, embora as circunstâncias judiciais não lhe sejam inteiramente favoráveis.

Portanto, em atenção ao fato de a pena privativa de liberdade ser superior a 1 (um) ano (artigo 44, § 2º, do Código Penal), aplico, em substituição à pena privativa de liberdade, a pena de prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade a

ser revertida à entidades públicas ou beneficentes, escolhidas pelo juízo da execução penal.

Valor do dia-multa (artigo 49, §1º, do Código Penal): Ausentes elementos de informação que demonstrem que o réu possui capacidade econômica distinta, atribuo o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a cada dia-multa.

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar JHOSEFER NATANAEL SILVA CARDOSO à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, atribuído a cada dia-multa a importância de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, em regime inicial semiaberto, em virtude das condutas descritas no artigo 155, caput, e artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.

Presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, substituo-a pela pena de prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade a ser revertida a entidades públicas ou beneficentes, escolhidas pelo juízo da execução penal.

Possibilidade de recorrer em liberdade, ausentes os pressupostos da prisão preventiva.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Todavia, considerando que o sentenciado foi assistido por advogado nomeado (fls. 108) nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários ao advogado nomeado no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPE/SP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios. Oportunamente, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), e ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP), comunicando-os acerca do veredito condenatório.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença registrada eletronicamente.

Promissão, 08 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA